وزارة الدفـــــــــــاع
الهيئة الهندسية للقوات المسلحة
إدارة الأشغـــال العسكـــريـــة

عدد الاوراق ( )
رقم النسخة ( )

كراسة الشروط والمواصفات

اعمالاً لأحكام القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ والمادة رقم (٣) من القسم الاول للاحكام العامة بالقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ملزم المقاول (مقدم العطاء) بتنفيذ أية شروط ومواصفات تصدرها الادارة مع إعتبارها جزء لا يتجزأ عن الشروط العمومية وإعتبار الشروط العامة والخاصة و تعليمات هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة والتعليمات الأمنية والمواصفات الفنية العامة والخاصة والرسومات ومقايسة الأعمال المرفقة مكملة لبعضها ككل لايتجزأ.

الإشتراطات العامة

أولا : البيانات الأساسية

مشروع رقم	٨٣٤٢٥١١١
مسمى المشروع	أعمال المرحلة الاولي تشطيبات لعدد (٧) فيلا نموذج D ارقام (٢٣٣-٢٣٤-٢٣٥-٢٣٦-٢٣٧-٢٣٨-٢٣٩) لمشروع إنشاء تجمع سكني ايان جنوب محور المشير طنطاوي
مكان التنفيذ	القاهرة
طريقة التعاقد	(مناقصة محدودة - ممارسة محدودة)
مدة التنفيذ	أربعة اشهر التعاقد طبقاً لأحكام القانون رقم ١٨٢ لسنة (٢٠١٨) .
ثمن شراء كراسة الشروط المواصفات	٢٨٠٠ جنية
قيمة التأمين المؤقت	
طريقة سداد التأمين المؤقت	(تحويل اليكترونى - خصماً من مستحقاته الصالحة للصرف من عمليات أخرى - خطاب ضمان غير مقيد بشرط وصادر من أحد المصارف المحلية المعتمدة)
قيمة التأمين النهائى	بنسبة ٥٪ من قيمة العقد
طريقة سداد التأمين النهائى	(خطاب ضمان غير مقيد بشرط وصادر من أحد المصارف المحلية المعتمدة - خصماً من مستحقاته الصالحة للصرف من عمليات أخرى)
مكان انعقاد الجلسات	ادارة الأشغال العسكرية
ميعاد جلسة فتح المظاريف الفنية	
ميعاد جلسة فتح المظاريف المالية	
أسلوب التقييم	(مقبول – مرفوض / بالنقاط)
البرنامج الزمنى المتوقع للإجراءات	طبقا للمرفق رقم ( )
موقف ضريبة القيمة المضافة	(تشمل الضريبة / لا تشمل الضريبة)
نسب الدفع المقدم وأوجة صرفها	
مدة سريان العطاءات	
توقيت تقديم الشكاوى	
أسلوب السداد	
موقف الجمارك	(تشمل الجمارك / لاتشمل الجمارك)

٨٣٤٢٥١١١

علما بتوافر الاعتمادات المالية المخصصة لتنفيذ موضوع التعاقد

ثانياً : طريقة تقديم العطاءات

يجب على مقدم العطاء أن يضع فى أعتبارة تقديم العطاء فى مظروفين مغلقين ، أحداهما للعرض الفنـــى والاخر للعرض المالى متضمنا إقرار من مقدم العطاء يضمنة بمظروفة الفنى يفيد التزامة بالتأمين على العمالة وفقـــا لقوانين التأمينات السائدة ويجـوز لمقدم العطاء تفويض من يراه لحضور فتح المظاريف شريطة تقديم التفويض الدال على ذلك .

ثالثاً : التعاقد من الباطن

طبقاً للماده ٢٥ من القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ الذى ينص على , يجوز لمقدم العطاء أن يعهد ببعض بنود العملية محل التعاقد إلى غيرة من الباطن على أن يتضمن عطاؤه بياناتهم وخبراتهم , وما سيتم إسناده إليهم من بنود وذلك وفقاً للمحددات وأى اشتراطات أخرى تضمنها الجهة الإدارية بكراسة الشروط والمواصفات ٠
ولا يجوز للمتعاقد تغيير أى منهم دون موافقة الجهة الإدارية المتعاقدة , وفى جميع الأحوال يظل المتعاقد دون غيرة مسئولاً أمام الجهة الإدارية المتعاقدة عن تنفيذ العقد .

رابعاً : حظر التقدم بأكثر من عطاء

يحق للجهة الادارية تحميل المتعاقـد بأى خسارة تلحق بها وسيتم إستبعادة وأيلولة التأمين النهائى فى حالة تقدم صاحب العطاء بالذات أو الشراكة مع الغير بأكثر من عطاء لعمليـة واحدة ما لم يكن المتقدم شريكا معة بحصة لاتسمح لة بالتأثير فى اتخاذ قرار ذى صلة بالعطاء.

خامساً : طريقة والية الترسية

يحق للجهة الادارية استبعاد العطاء الغير مطابق للشروط والمواصفات طبقا لاحكام هذا القانـــون ، وسيتم الترسية على صاحب العطـــاء الافضل شروطا والاقل سعرا أو الذى يتم ترجيحة وفقا لنظـــام النقـــاط المحددة عناصرة وأسسة بشروط الطرح ٠

سادساً : تعديل حجم العقد

يحق للجهة الإداريـــة تعديل قيمـــة العقد بالزيادة أو النقص بما لايجاوز (٢٥٪) من كميـة كل بند بذات الشروط والمواصفـــات والاسعار وأن تعدل مدة العقد الاصلى اذا تطلب الامر ذلك بالقدر الذى يتناسب وحجم الزيادة أو النقص ٠

سابعاً : التأخير فى تنفيذ العقد

يجوز للجهة الاداريـــة إذا تأخر المتعاقـــد أثناء تنفيذ العقد عن الميعـاد المحدد له بالجدول الزمنى أو مدة التنفيذ بالعقد أن يحصل مقابل للتأخير بنسبة (١٠٪) من قيمـــة العقـــد إذا لم تتجاوز مدة التأخير نسبة (١٠٪) من المدة الكلية للعملية ويزيد مقابـل التأخير إلى نسبـــة (١٥٪) إذا جاوزت مدة التأخـير ذلك ٠

ثامناً : شروط فسخ العقد

يتم فسخ العقد فى الحالات الاتية :

١- إذا تبين أن المتعاقد إستعمل بنفسة أو بواسطة غيره الغش أو التلاعب فى تعاملة مع الجهـــة الاداريـــة المتعاقدة أو فى حصوله على العقد ٠
٢- إذا تبين وجود تواطؤ أو ممارسات إحتيال أو فساد أو احتكار ٠
٣- إذا أفلس المتعاقد أو أعسر ٠

- كما يجوز فسخ التعاقد أو التنفيذ على حساب المتعاقد إذا أخل بأى شرط جوهرى من شروطه ٠

٨٣٤٢٥١١١

- فى جميع حالات الفسخ أو التنفيذ على حساب المتعاقد يكون التأمين النهائى من حق الجهة الاداريـــة ، كما يحق للجهة الادارية أن تخصم ما تستحقة من مقابل التأخير وقيمة كل خسارة تلحق بها من أى مبالغ مستحقة أو تستحق للمتعاقد لديها ، وفى حالة عدم كفايتها يتم خصمها من مستحقات المقاول لدى أى جهة إدارية أخرى أيا كان سبب الاستحقاق ، دون حاجة إلى إتخاذ أى إجراءات قضائية ، وذلك كله مع أحقية الجهة الادارية فى الرجوع على المقاول قضائيا بما لم تتمكن من استيفائة من حقوق بالطريق الادارى ٠

تاسعا النزول عن العقد

لايجوز لمقدم العطاء النزول عن العقد أو عن المبالـغ المستحقـة له كلها أو بعضها ، ومـع ذلك يجوز التنازل عن تلك المبالغ لاحد البنوك ، ويكتفى فى هذة الحالة بتصديق البنك دون الاخلال بمسئولية المتعاقد عن تنفيذ العقد ، كما لايخل قبول التنازل عن هذة المبالغ المستحقة له بما يكون للجهة الادارية قبلة من حقوق ٠

عاشراً : التزامات صاحب العطاء

الفقرة الاولى : -

١- يمنع (نشر / تداول) أى بيانات / معلومات تخص القوات المسلحة أو تعاقدتها لاى وسيلة من وسائل الاعلام أو التراسل سواء كان (مرئيا / مسموعا / مقروءا / الكترونيا) الا بعد الحصول على أذن كتابى من الامانة العامة لوزارة الدفاع ٠

٢- عدم تدوين أى معلومات / بيانـات تخص القـوات المسلحـــة أو تعاقدتها على أجهـزة الحاسب الالى الشخصى (لاب توب) أو الاجهزة المحمولة (هواتف محمولة / أى باد) وخاصة التى تتصل بشبكة المعلومات الدوليـة (الانترنت) ٠

٣- فى حالة مخالفة الشركة لتلك التعليمات يعتبر العقد المبرم بينها وبين الادارة لاغيا من تلقاء نفســـة مع إلغاء قيد الشركة من سجل الموردين لدى وزارة الدفاع ويعتبر توقيـع (مالك الشركـــة / رئيس مجلس الادارة / الشخص المفوض عن الشركة) على التعاقد بمثابة إقرار منة بعدم مسئولية وزارة الدفاع عن الاثار المترتبة على الالغاء

الفقرة الثانية : -

يتحمل صاحب العطاء كافة الضرائب والرسوم المقررة عن هذا العقد وفقـا للقوانين والقرارات المعمول بها أما بالنسبة للدمغات المستحقة لكل من نقابة المهن الهندسيـــة / التطبيقية / مصممى الفنون التطبيقية فيلتزم صاحب العطاء بسدادها بمعرفتة الى النقابة المختصة على أن يتم موافاة الجهة الادارية بما يفيد السداد متى توافرت بشأنها الشروط المقررة قانونا للخصم والسداد وفى حالة عدم إستحقاق الدمغة فعلى المتعاقد أن يقدم شهادة معتمدة ومختومة من النقابة المختصة تفيد عدم خضوع مشمول العقد لدمغة النقابة المعنية .

ويجوز قيام الجهة الادارية بخصم دمغات النقابات المشار اليها من مستحقات المتعاقد بناء على طلب كتابى من صاحب العطاء فى هذا الشأن من مستحقاتة وسدادها للنقابة المختصة بمعرفة الجهة الادارية ٠

الفقرة الثالثة : -

يلتزم صاحب العطاء باستخدام العمالة غير المنتظمة اللازمة لأعماله عن طريق الإدارة المختصة بالعمالة غير المنتظمة بمديرية القوى العاملة بالمحافظة والواقع فى نطاقها العملية محل التعاقد ٠

الشروط العامة :-

مرفق الاتى..

١-نسخة من مشروع العقد المزمع ابرامه
٢-جدول زمني لاعمال
٣-المواصفات الفنية
٤-الرسومات الفنية (ان وجدت)
٥-الادلة الارشادية (ان وجدت)

٨٣٤٢٥١١١

الإشتراطات الخاصة

اولاً : إستلام موقع المشروع :-

١- علي المقاول معاينة الأماكن المطلوبة تنفيذ الأعمال بها معاينة تامة نافية للجهالة على الطبيعة وعليه الإلمام الكامل بطبيعة الموقع وأن يتحري بنفسه وتحت مسئوليتة طرق المواصلات وكيفيتها وليس على الادارة ضمان صلاحية أى طريق من طرق المواصلات المتعارف عليها أوحالتة بالإضافة للظروف المناخية والمعيشية للموقع .

٢- المقاول مسئول عن التأكد من طبيعة تربة المشروع وصلاحيتها للتأسيس عليها طبقاً للرسومات الهندسية المعتمدة والمسلمة له وذلك بعمل الجسات والإختبارات اللازمة بواسطة مكتب استشاري متخصص وعلى ذلك يكون مسئول بالكامل قانوناً عن صحة وسلامة الأعمال .

٣- سيتم تسليم الموقع بوضعه الراهن ويكون تاريخ إستلام الموقع هو تاريخ بدء تنفيذ المشروع ويحرر محضر إستلام الموقع من (أصل + ٥ صور) بعد إعتماد البرنامج الزمنى للتنفيذ مادة (٥١) من دفتر الشروط العمومية لادارة الاشغال العسكرية .

٤- المقاول مسئول علي المحافظة على ممتلكات القوات المسلحة الموجودة داخل الموقع وعلى حقوق الغير حول موقع العمل وإستخراج جميع ما يلزمة من رخص تصاريح للعمل بالموقع .

ثانياً : مواد وأدوات التنفيذ :-

١- على المقاول إعتبار أن مواصفات الهيئة المصرية للتوحيد القياسى ومواصفات الأعمال الهندسية بالكود المصري أساساً لكل ما لم ينص عليه فى هذة المستندات وذلك لكافة الأعمال والمواد والتحاليل والدهانات وغير ذلك وكل ما يدخل على هذه المواصفات القياسية من تعديلات مع إتباع أصول الصناعة سواء وردت أو لم ترد بمستندات التعاقد وعليه يحق للادارة أو من ينوب عنها (ضابط الإشراف) رفض أى مواد وأعمال يري أنها غير صالحة للعمل أوغير مطابقة لشروط العقد وأصول الصناعة وعلى المقاول رفع وإزالة هذه الأعمال فوراً من موقع العمل دون المطالبة بأى تعويضات نظير ذلك .

٢- على المقاول تقديم العينات للمواد والمهمات للأعمال المطلوبة من أجود الأصناف والمطابقة على شروط المواصفات والتوحيد القياسي المصري لفحصها قبل البدء في تنفيذ الأعمال وعلى المقاول في سبيل ذلك تسهيل كافة السبل اللازمة لفحص المواد والمعدات والآلات والعمل على كشف أى عمل قام بسترة او تغطيتة للتأكد من صحتة المنفذه على الطبيعه .

٣- وبالإضافة إلى ما ورد بالمواصفات الفنية لإستخدام الركام (الزلط والرمل) المستخدم بالخرسانة يشترط إستخدام الزلط والرمل المورد من منطقة الخطاطبة فى حالة وجود المشروع بالمنطقة الشمالية ومن ابوصوير فى حالة وجودة بالمنطقة الشرقية بالبحر الاحمر أما من باقى المناطق فيمكن إستخدام أقرب المحاجر المعتمدة بعد فحصه وإعتماده من قبل الادارة أومن ينوب عنها . .

٤- لايسمح بإستخدام الاسمنت الكرنك فى أى أعمال خاصة بهذا التعاقد ويستخدم الاسمنت البورتلاندى لأعمال التشطيبات فقط وفى جميع الأحوال لايحق للمقاول المطالبة بأى فروق اسعار .

٥- يحق للادارة طلب زيادة نسبة الاسمنت البورتلاندي بمقدار ٥٠كجم (شيكارة) أو تغيير نوع الاسمنت إلى اسمنت مقاوم للكبريتات أو مقاوم لملوحة مياة البحرلأى سبب فني تراه الادارة وذلك لرفع كفاءة الخرسانة ودون المطالبة من المقاول بأى زيادة فى سعر البند أو فروق الأسعار .

٨٣٤٢٥١١١

٦- يستخدم الخلط الميكانيكي لمكونات الخرسانة المسلحة مع استعمال الهزاز الديناميكي اثناء الصب وفى حالة العطب يخصم مبلغ خمسون جنية يوميا لتوقف احداهما عن العمل ويجوز بتصريح كتابى من الادارة باستخدام الخلط اليدوي مع اضافة ٥٠ كجم من الاسمنت (شيكارة) لمكونات الخلطة بالمواصفات مع عدم مطالبة المقاول بأ ى زيادة فى الاسعارمع إجراء تجارب التحميل الصناعى لخرسانة المدرجات .

٧- يمنع نهائيا التكسير فى الخرسانة المسلحة بعد صبها لتنفيذ اعمال الكهرباء او اعمال الصحى او اى اعمال اخرى وعلى المقاول تخليق الشنيايش والفتحات والطرنشات لهذة الاعمال باستخدام الفرم او ماشابة لذلك قبل صب الخرسانة هذا بالاضافة الى ماجاء بالمادة (٥٨) من الشروط العمومية .

٨- تستخدم مياة الشرب النظيفة (ماء الصنبور) المرشحة والخالية من الشوائب العضوية او الطمييية بالخرسانة العادية او المسلحة كما يمنع نهائياً استخدام مياة الترع والمصارف او ماء البحر (المياة المالحة) مع مراعاة تحليل مياة الابار ان وجدت واخذ الموافقة باستخدامها من فرع المباني بالادارة وعلى المقاول العمل على الحصول على المياة المرشحة النظيفة على نفقتة الخاصة , ويمكن للمتعاقد صرف مياة اميرية ان وجدت مع خصم ثمنها من المستخلص بالسعر السائد بالمنطقة اثناء التنفيذ . والمقاول مسئول عن عمل الوصلة والمعدات الخاصة اللازمة لتوصيل الميا ة للموقع وعلى نفقتة الخاصة . مع اعادة الحالى الى ما كان علية بعد انتهاء الاعمال . وفى حالة قيام المقاول بطلب المياة المرشحة لتنفيذ العملية موضوع هذا العقد من البلدية يلتزم المقاول بعمل التوصيلات بالاقطارالمطلوبة لاستخدام المنشأة بعد التشييد ويتحمل المقاول فى نظير ذلك نصف تكاليف الوصلة فقط , ويدفع قيمة استهلاكة للمياة بالكامل طول فترة التنفيذ .

٩- فى حالة المبانى بالطوب الاسمنت المفرغ يتم مراعاة تنفيذ المباني بطوب اسمنت مصمت كالاتى :-
أ- مدماكين اعلى منسوب البلاطة الخرسانية مباشرة لتثبيت الوزرات الخشب (ان وجدت) .
ب- حوائط دورات المياة المركب بها اجهزة صحية اوسخانات .
ج- حول فتحات الابواب والشبابيك لتركيب الكانات .

١٠- مراعاة وجود كانات (خوص حديد) ظاهرة من الاعمدة لربط المبانى او تثبيت شبك ممدد بعرض ٢٠ سم على كامل الفواصل بين الحوائط والهيكل الخرسانى مع وضع شبك ممدد لتغطية مناطق تركيب مواسيرالكهرباء بالحوائط او أي مرمات قبل تنفيذ اعمال البياض عليها .

ثالثاً : - الرسومات والمقايسة :-

١- المقاول مسئول عن مراجعة الرسومات الابتدائية التنفيذية للمشروع والمعطاة لة من الادارة بمعرفة او بواسطة المكاتب الاستشارية المتخصصة المسجلة بالادارة , ويعتبر مسؤلاً عنها مسؤلية كاملة كما لو انها صادرة عنة مع عدم الاخلال بما جاء بالمادة (٥٠) من الشروط العمومية لادارة الاشغال العسكرية وعلية توضيح وجهة نظرة معتمدة من مكتب استشارى معتمد مصحوبة بنوتة حسابية و كروكيات ورسومات تفصيلية فى حالة الاعتراض ولايتم العمل الا بعد اعتمادها من فرع المباني بادارة الاشغال العسكرية.
٢- يمنع نهائياً تعديل اى رسومات اومقايسات او موصفات من قبل المقاول ولايتم ذلك الا بعد تصريح كتابى من رئيس فرع المبانى بالادارة ولن تصرف أي مبالغ عن أية اعمال زيادة بدون التصديق المشار الية مهما كانت الاسباب .
٣- بمجرد تقدم المقاول بعطاءة يعتبر قد اطلع على جميع الاشتراطات العمومية والمواصفات الفنية والرسومات والمقايسات والكميات والشروط الخاصة واصبح ملتزماً بها دون اى اعتراض .
٤- مراعاة اتزان الاسعار ومناسبة اسعار كل بند على حدة بالسوق المحلى (الاسعار السائدة).
٥- للادارة الحق فى رفض اى عطاء(غير متوازن) .
٦- إذا إمتدت مدة تنفيذ المشروع (تأخر المقاول فى تنفيذ الاعمال بعد تاريخ النهو التعاقدى / أسباب فنية تؤثر على الاستلام الابتدائى للمشروع) فإن المقاول ملزم بتحمل اتعاب المكتب الاستشارى بنفس االقيمة المتفق عليها في عقد أستشارى المشروع .
٧- مدة سريان العطاء ثلاثة أشهر .

٨٣٤٢٥١١١

رابعاً :- مهندس المقاول ومندوبه بالمشروع :-

١- مع عدم الإخلال بما جاء بالمادة (١٨) من كراسة الشروط العمومية الخاصة بالمقاولات الصادرة من ادارة الاشغال العسكرية , يجب على المقاول تقديم إسم مهندس نقابى من شعبة متخصصة فى الأعمال المطلوبة مع ذكر رقم القيد بالنقابة ومدة الخبرة , وللادارة الحق فى قبولة أو رفضة وتحديد مدي صلاحية خبرته لإنجاز العمل موضوع العقد .

٢- ويعتبر المهندس متغيباً عن العمل فى حالة عدم تقديمة لشهادة الخبرة او إخلالة بمواقيت التفرغ للعملية ويتم خصم ثلاثون جنية عن كل يوم او جزء منه يتغيب عن موقع العمل ويتم إبلاغ الادارة عن طريق ضابط الإشراف بالموقع لتنفيذ الخصم .

٣- يجوز للسيد رئيس فرع التنفيذ إذا وجد أن مستوي الأعمال المطلوبة لايحتاج إلى مهندس نقابى قبول ملاحظ فنى ذ و خبرة منوباً عن المقاول ويتوقف ذلك على أهمية و قيمة العمل موضوع العقد ويتم ذلك بموافقة كتابية , ويجوز تعيين أكثر من مهندس لكل جزء من أجزاء العمل ويطلب مهندساً متخصصاً لبعض الأعمال وذلك دون تكليف القوات المسلحة أية مبلغ نظير ذلك أو إعتراض من المقاول .

خامساً :- ضريبة القيمة المضافة (لمشروعات القوات المسلحة) :-

١- تعفي القوات المسلحة من الضريبة على القيمة المضافة طبقاً للقانون رقم (٦٧) لسنة (٢٠١٦).
٢- يتم اظهار كل بند من بنود الاصناف او الخدمات المطلوبة منفصلة عن اسعار ضريبة القيمة المضافة .
٣- يتم تنفيذ تعليمات هيئة الشؤن المالية بخصوص تحرير الشهادات الخاصة بالاعفاء من ضريبة القيمة المضافة بواسطة الادارة على ان يكون المورد او المؤدى للخدمة (المستورد الاصلى / المنتج الاصلى) مسجلا بمصلحة الضرائب.
٤- يقرر المورد للسلعة او المؤدي للخدمة بان القيمة الواردة بالعقد هى قيمة الاصناف او الخامات موضوع العقد وانة لا تتضمن اى مبالغ خاصة بالضريبة وفى حالة ظهور خلاف ذلك يحق للجهة الادارة المطالبة بتطبيق احكام القانون.

يتم إرفاق الآتى :

ضمن مؤيدات الصرف لكل دفعة صرف (صورة خطاب مأمورية الضرائب التابع لها الشركة والمتضمن نسبة الضريبة – نموذج الضريبة –صورة التسجيل فى الضريبة المضافة) .
(يتم إرفاق خطاب من مأمورية الضرائب يتضمن نسبة الضريبة) (فى حالة المشروع شامل الضريبة على القيمة المضافة) .

سادساً :تعليمات أمنية :-

١- يمنع (نشر/ تداول) أي بيانات / معلومات تخص القوات المسلحة أو تعاقدتها لأي وسيلة من وسائل الأعلام أو التراسل سواءً كان (مرئياً / مسموعة/مقروءاً/الكترونياً) إلا بعد الحصول علي أذن كتابي من الأمانة العامة لوزارة الدفاع.

٢- عدم تدوين أي معلومات/بيانات تخص القوات المسلحة أو تعاقدتها علي أجهزة الحاسب الآلى الشخصي (لاب توب) أو الأجهزة المحمولة (هواتف محمولة/أي باد) وخاصة التي تتصل بشبكة المعلومات الدولية (الأنترنت).

٣- في حالة مخالفة الشركة لتلك التعليمات يعتبر العقد المبرم بينها و بين الادارة لاغياً من تلقاء نفسه مع إلغاء قيد الشركة من سجل الموردين لدي وزارة الدفاع و يعتبر توقيع (مالك الشركة / رئيس مجلس الأدارة / الشخص المفوض عن الشركة) علي التعاقد بمثابة إقرار منة بعدم مسئولية وزارة الدفاع عن الأثار المترتبة علي الألغاء.

٨٣٤٢٥١١١

سابعاً : تعليمات هيئة الشئون الماليه للقوات المسلحة :-

١- الفقره الأولى :

يتحمل الطرف الثانى كافة الضرائب والرسوم المقرره عن هذا العقد وفقاً للقوانين والقرارات المعمول بها أما بالنسبه للدمغات المستحقه لكل من نقابه المهن الهندسيه / التطبيقيه / مصممى الفنون التطبيقيه يلتزم الطرف الثانى بسدادها بمعرفته الى النقابه المختصه على أن يتم موافاة الطرف الاول بما يفيد السداد متى توفرت بشأنها الشروط المقرره قانوناً للخصم والسداد وحاله عدم استحقاق الدمغه فعلى الطرف الثانى ان يقدم شهادة معتمده ومختومه من النقابه المختصه تفيد عدم خضوع مشمول العقد لدمغه النقابه المعنيه.

٢- الفقره الثانيه :

ويجوز قيام الطرف الاول بخصم دمغات النقابات المشار إليها من مستحقات الطرف الثانى بناء على طلب كتابى منه فى هذا الشأن يقر به بكامل إرادته الحره المنفرده بدون اى إطغان من الطرف الأول بخضوع ممول العقد محل التعاقد لدمغة النقابة وقبول الخصم من مستحقاته وسدادها للنقابة المختصة بمعرفة الطرف الأول.

٣-الفقرة الثالثة :

لا يحق للشركة المنفذة للمشروع المطالبة بأي فروق اسعار طوال مدة تنفيذ المشروع . ولا يجوز التنازل عن العقد بالكامل أو جزء منه لأي شركة/مقاول من الباطن وفي حالة مخالفة هذا الشرط يتم فسخ العقد تلقائيا.

٤-الفقرة الرابعة :
واجبات الجهات المتعاقدة بالقوات المسلحة :

- أن يلتزم صاحب العملية بإستخدام العمالة غير المنتظمة اللازمة لأعمالة عن طريق الأدارة المختصة بالعمالة غير المنتظمة بمدرية القوى العاملة بالمحافظة والواقع فى نطاقها العملية محل التعاقد.

- ستقوم الجهة المتعاقدة بإخطار مديرية القوى العاملة بالمحافظة والواقع فى نطاق العملية محل التعاقد بأسماء الشركات والمقاولين الذين يقومون بتنفيذ عمليات داخل نطاق المحافظة .

- يحق للادارة تنفيذ العقود بالزيادة والنقص بما لايجاوز ٢٥ % لكل بند دون اعتراض المقاول.

٥-الفقرة الخامسة :

لن يتم صرف المستخلصات الختامية إلا بوجود الآتى :
- مخالصة من مديرية القوى العاملة بالمحافظة الواقع فى نطاقها العملية محل التعاقد بأن الشركة قد قامت بتسوية مستحقات العمالة غير المنتظمة التى تم إستخدامها بعملية المقاولة (وذلك فى حالة تشغيل عمالة غير منتظمة) .
- شهادة من الشركة بعدم إستخدام أى عمالة غير منتظمة بعملية المقاولة محل التعاقد وأن التنفيذ تم عن طريق العمالة المنتظمة المعينة بالشركة (وذلك فى حالة عدم تشغيل عمالة غير منتظمة) .

٦-الفقرة السادسة :

- بعد الإستلام الإبتدائى للمشروع تحتفظ إدارة الأشغال العسكرية بنسبة (٥٪ قيمة التأمين النهائى) لحين إنتهاء فترة الضمان (لمدة عام من الإستلام الإبتدائى حتى الإستلام النهائى) .

٧-الفقرة السابعة :

- تلتزم الشركة بتقديم صور شهادات أمان المضريين عن العمالة غير المنتظمة التى يتم استخدامها فى المشروع .

٨ -الفقرة الثامنة :

- يتم إرفاق أصل المستند الدال على أشتراك الشركة فى منظومة الفاتورة الإلكترونية ضمن العرض الفنى للشركة .

٨٣٤٢٥١١١

تجهيز مكتب وإستراحة لمندوب الادارة / طاقم الإشراف (فى حالة زيادة قيمة المشروع عن مبلغ ٥٠٠ الف جنيه) :-

١- بالإضافة لما ذكر بالمادة (١٩) من كراسة الشروط العمومية لادارة الاشغال العسكرية يتم تجهيز عدد (٢) مكتب خاص لمهندس العملية (الضابط المشرف) مجهزة بالمياة والكهرباء وتحتوي على المفروشات اللازمة والمناسبة لإستخدام ادوات الرسم .

والتجهيزات كالآتى :-

أ- عدد (٢) جهاز كمبيوتر مثبت عليه البرامج الهندسية اللازمة للرسم الهندسى على أن تكون البرامج بها رخصة تشغيل سارية من الشركة المنتجة.
ب- عدد (١) مكتب خمسة درج بالكرسى .
ج- عدد (٦) كرسى من قطاعات معدنية ..

٢- يجوز للادارة طلب تجهيز آخر يتوقف على موقع العملية ومدة تنفيذها وبما يراة السيد مدير الادارة الأصلح لإنجاز المشروع , ودون إعتراض من المقاول أو طلب مبالغ مالية مقابل ذلك .
٣- توقع غرامة قدرها ثلاثون جنيهاً يومياً فى حالة عدم إنشاء المكتب على النحو المذكور بعالية .

تعليمات نقل المشحونات (الخامات) :-

المقاول صاحب العطاء المقبول مسئول عن :-

١- إستلام وتسليم المشحونات .
٢- كل ما يلزم لتحميل وتفريغ المشحونات .
٣- سلامة وصول المشحونات من مكان التحميل حتى مكان التفريغ .
٤- كل ما يترتب من جراء حوادث السيارات أو الخسائر التى تحدث بفعل أو إهمال (عمال / سائقين / تباعين) .
٥- تنفيذ جميع التعليمات والآوامر المستديمة الخاصة بأمن المنشآت وإحتياجات القوات المسلحة .

المظروف الفنى

يجب على مقدم العطاء تقديم المستندات الآتية بالمظروف الفنى والإلتزام بها :-

١- التأمين الإبتدائى (تحويل اليكترونى - خصماً من مستحقاته الصالحة للصرف من عمليات أخرى – خطاب ضمان غير مقيد بشرط وصادر من أحد المصارف المحلية المعتمدة) على أن يكون ساري لمدة ٣٠ يوم بعد إنتهاء مدة سريان العطاء .
٢- الكتالوجات والبيانات الخاصة بالمعدات والأجهزة المقدم عنها العرض بالمقايسة (إن وجد) .
٣- سابقة الأعمال .
٤- السجل التجاري – او الصناعى – او المستوردين - السجل الهندسى فى حالة عقود الاستشارات.
٥- شهادة التسجيل لدي مصلحة الضرائب على المبيعات .
٦- البطاقة الضريبية معتمدة بختم آخر إقرار ضريبي .
٧- التسجيل لعضوية الاتحاد المصري لمقاولى التشييد والبناء .
٨- الموافقة الأمنية .
٩- أسماء ووظائف وخبرات الكوادر التى تشرف على المشروع .

تقدم جميع المستندات السابقة حديثة وسارية

يجب مراعاة التعليمات الاتية بالمظروف المالى

١- كتابة أسعار العطاء (فئة البند) بالحبر الجاف رقماً وحرفاً باللغة العربية .
٢- لايجوز الكشط او المحو فى جدول الفئات وكل تصحيح فى الأسعار أو غيرها يجب إعادة كتابتة رقماً وحرفاً وتوقيعه .
٣- لايجوز لمقدم العطاء شطب أي بند من بنودة او من المواصفات الفنية أو إجراء تعديل فيه مهما كان نوعة.
٤- إذا سكت مقدم العطاء عن تحديد سعر فئة البند بالعطاء فيتم تحديد أعلى سعر له وإذا رسى علية العطاء فيتم وضع أقل فئة لهذا البند فى العطاءات المقبولة دون أن يكون له الحق فى المنازعة للمناقصات والمزيدات .
٥- يتم التوقيع وختم كل ورقة واردة بالعطاء من صاحب العطاء .

٨٣٤٢٥١١١